TRANSFORMASI LEGISLASI DI INDONESIA: MEMBANGUN KETERBUKAAN MELALUI *E-LEGISLATION* BERDASARKAN KONTRAK SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK

HUKUM DAN POLITIK

OLEH :
Muhammad Ridwan Efendi (210710101176)
Fauzi Rohman (220710101240)
Cikita Wanda Salsabila (220710101374)

UNIVERSITAS JEMBER
KABUPATEN JEMBER
2024

Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peserta : Muhammad Ridwan Efendi

Asal Universitas : Universitas Jember

Judul Essay :TRANSFORMASI LEGISLASI DI INDONESIA: MEMBANGUN KETERBUKAAN MELALUI E-LEGISLATION BERDASARKAN KONTRAK SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK

Dengan ini menyatakan bahwa naskah essay yang saya sertakan dalam "Pekan Karya Tulis Ilmiah HIMATEPA 2024" adalah benar karya sendiri dan belum pernah diikuti dalam segala bentuk perlombaan serta belum pernah dimuat di mana pun. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Jika dikemudian hari ternyata naskah tidak sesuai dengan pernyataan ini, karya berhak didiskualifikasi dari perlombaan dan segala bentuk pelanggaran hak cipta menjadi tanggungjawab peserta yang bersangkutan bukan tanggungjawab penyelenggara.

Jember, 4 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Ridwan Efendi

210710101176

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menekankan pentingnya penerapan asas-asas yang harus dipatuhi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 UU P3 mengatur bahwa peraturan harus disusun dengan memperhatikan kejelasan tujuan, yaitu memiliki tujuan yang spesifik dan jelas, serta dibuat oleh lembaga yang berwenang (asas kelembagaan atau organ pembentuk). Selain itu, isi peraturan harus sesuai dengan jenis peraturan yang dibuat (asas kesesuaian antara jenis dan materi), dan harus mampu dilaksanakan secara efektif (asas kemampuan untuk dilaksanakan). Peraturan juga harus memberikan manfaat nyata dan mencapai tujuannya secara efektif (asas kedayagunaan dan keefektifan), ditulis dengan rumusan yang jelas dan mudah dipahami (asas kejelasan dalam rumusan), serta disusun melalui proses yang terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat (asas keterbukaan). (Hukumonline, 2024). Setiap asas ini berfungsi sebagai panduan yang memastikan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan berkualitas, efektif, dan dapat diterapkan dengan baik.

Esensi lembaga perwakilan terdapat dalam asas keterbukaan, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan. Asas ini merupakan perwujudan dari jaminan negara kepada rakyatnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara (Arfiani, 2023). Namun, dalam kenyataannya, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi sering kali kurang optimal. Meskipun asas keterbukaan diatur secara normatif, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seringkali tidak melibatkan masyarakat secara memadai dalam proses pembentukan undang-undang (Zebua, 2022).

Kurangnya keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terlihat dalam berbagai kasus, seperti yang disampaikan oleh Anggara Suwahju, Direktur ICJR, yang mengkritik pembahasan RUU KUHP karena dianggap kurang legitimasi dan transparansi (Hidayat, 2019). Contoh terbaru adalah polemik Revisi UU Pilkada setelah Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang bertujuan meningkatkan partisipasi politik. Namun, DPR melalui

Badan Legislasi (Baleg) segera mengadakan rapat kilat untuk menganulir putusan tersebut, yang menuai kritik karena dianggap melanggar prinsip konstitusional dan mengabaikan partisipasi publik, sehingga mencerminkan lemahnya keterbukaan dalam proses legislasi (Wibowo, 2024).

Proses legislasi yang cepat ini memicu tudingan bahwa pemerintah dan DPR RI sengaja mendorong revisi ini untuk menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024. Banyak pihak merasa bahwa langkah-langkah kilat ini mengabaikan suara masyarakat dan hanya menguntungkan elit politik, khususnya partai-partai besar yang ingin mempertahankan kontrol dalam proses Pilkada (Utama, 2024). Proses legislasi yang terburu-buru tanpa keterlibatan publik yang memadai berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi di Indonesia (Media, 2024).

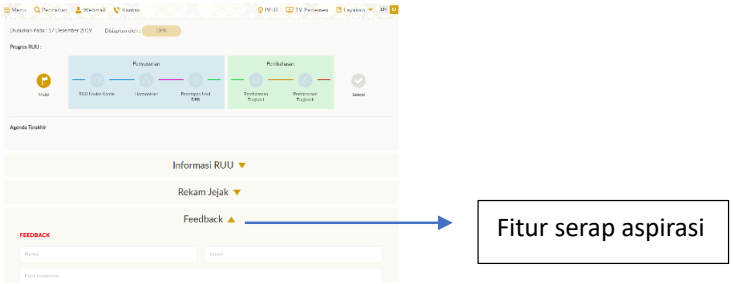
Menurut Anthony Allot, terdapat empat syarat agar suatu peraturan perundang-undangan dapat dianggap baik dan efektif, yaitu: (1) dilakukan survei pendahuluan yang memadai, (2) adanya komunikasi dan sosialisasi, (3) penerimaan dari masyarakat, dan (4) penerapan melalui mekanisme penegakan hukum (Manullang & Suyatno, 2024). Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penerima manfaat dari gagasan ini adalah seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan sistem public hearing yang transparan dan memanfaatkan teknologi. Konsep E-Legislation diusulkan sebagai platform untuk memfasilitasi partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan peraturan di Indonesia. Tujuan utama dari gagasan ini adalah menyediakan ruang yang signifikan bagi partisipasi publik dalam pembuatan peraturan, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih baik dan efektif dalam penerapannya. Selain itu, E-Legislation juga berfungsi sebagai salah satu strategi yang dapat mendukung pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Manfaat yang dihasilkan dari gagasan ini adalah memberikan panduan kebijakan yang jelas bagi pemerintah serta rekomendasi konkret dalam pelaksanaan partisipasi publik dalam pembuatan regulasi di Indonesia.

Pembahasan

Konsep E-Legislation Sebagai Penunjang Terjaminya Public Hearing Masyarakat

Program E-Legislation adalah inisiatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung dan memfasilitasi proses legislasi atau pembuatan undang-undang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses legislatif. Dengan penerapan teknologi, Program E-Legislation menghadirkan berbagai fitur, termasuk penggunaan platform digital dalam perancangan, pembahasan, hingga penetapan undang-undang, serta menyederhanakan proses administratif yang terkait.



Gambar diatas menunjukan bahwa banyak tahapan pembentuan perundang-undnagan yang belum terakomodir. E Legislation DPR hanya menyediakan fitur komen yang fiturnya tidak menjadi konsen dalam laman website tersebut. Konsep Program E-Legislation Nasional yang diusulkan sebagai bentuk transformasi mencakup beberapa tahap, yang dimulai dengan perencanaan yang melibatkan penulisan daftar Proses pembentukan peraturan mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari penentuan nama rancangan peraturan, penyusunan naskah akademik, perancangan hukum, pembahasan, penetapan, hingga pemberlakuan atau registrasi undang-undang. Selain itu, proses ini juga melibatkan publikasi, persiapan implementasi dengan melibatkan partisipasi publik, serta pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah yang berfungsi sebagai umpan balik untuk perumusan kebijakan di masa mendatang. Transformasi tersebut akan melahirkan beberapa fitur seperti *E-Rulemaking, E-Legislation, E-Petition*, dan Perpustakaan terintegritas.

E-Rulemaking adalah proses pembentukan undang-undang yang memanfaatkan teknologi digital oleh lembaga pemerintahan atau pihak pengambil keputusan. Teknologi ini digunakan untuk menangani masalah akses informasi kepada masyarakat. Aksesibilitas, partisipasi, dan evaluasi menjadi poin penting dalam implementasi *E-Legislation*. Proses *E-Rulemaking* di Indonesia terdiri dari beberapa tahap, yaitu perencanaan rancangan peraturan, penyusunan naskah akademik, perancangan hukum, pembahasan, penetapan peraturan, dan pemberlakuan atau registrasi undang-undang. Tahap-tahap tersebut harus diakomodir dalam *e-Legislation*. Selain itu, proses ini juga meliputi publikasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

E-Legislation berfokus pada penyediaan akses kepada masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Prinsip preferensi digunakan untuk menentukan norma yang berlaku. Penyempurnaan undang-undang diatur melalui peraturan turunan. *E-Legislation* membantu masyarakat menelusuri peraturan, mulai dari regulasi umum hingga aturan turunan secara terpadu. Aturan sejajar atau setingkat juga dapat dicari oleh pengguna, mempermudah pencarian mengingat tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk menelusuri undang-undang secara sistematis.

E-Petition adalah fitur yang memungkinkan masyarakat menyampaikan penolakan atau dukungan terhadap suatu rancangan peraturan yang diajukan melalui *E-Rulemaking*. Keberadaan *E-Petition* sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya *E-Petition*, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses legislasi, mengajukan petisi terkait isu-isu tertentu, atau menolak kebijakan yang dianggap kurang sesuai. Petisi yang diajukan melalui sistem ini kemudian akan direspons oleh lembaga perwakilan dalam bentuk evaluasi dan revisi terhadap rancangan yang ditolak atau mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Sistem ini memfasilitasi dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, menjamin transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan.

Beberapa negara telah menerapkan *E-Petition* sebagai bagian dari sistem legislasi digital mereka. Berikut adalah beberapa contoh penerapan *E-Petition* di negara lain:

1. Inggris

   Di Inggris, *E-Petition* telah menjadi bagian penting dari proses politik. Platform petisi online pemerintah Inggris memungkinkan setiap warga negara mengajukan petisi yang kemudian dapat ditandatangani oleh masyarakat. Jika petisi tersebut mendapatkan lebih dari 10.000 tanda tangan, pemerintah diwajibkan memberikan tanggapan resmi. Jika petisi mencapai 100.000 tanda tangan, maka petisi tersebut akan dipertimbangkan untuk dibahas di Parlemen. Sistem ini memberikan jalur yang efektif bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses politik dan memastikan bahwa suara publik didengar pada tingkat kebijakan tertinggi (Vidgen & Yasseri, 2020).

2. Australia

   Di Australia, sistem *E-Petition* diimplementasikan melalui parlemen di beberapa negara bagian serta di tingkat federal. *E-Petition* memungkinkan warga untuk mengajukan petisi secara online yang kemudian diajukan kepada Parlemen. Petisi yang memenuhi kriteria tertentu akan mendapat respons resmi dari pemerintah, dan petisi yang penting dapat mendorong diskusi dan debat di parlemen. Sistem ini telah digunakan secara luas dalam berbagai isu, dari kebijakan lingkungan hingga reformasi sistem Kesehatan (Parliement of Australia, 2024).



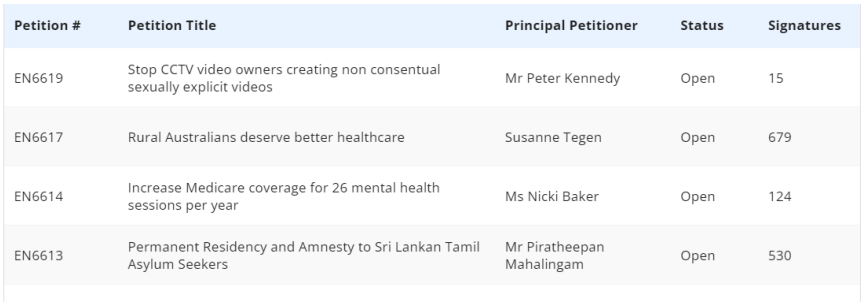
Dengan adanya penerapan prinsip *E-Rulemaking, E-Legislation, E-Petition*, dan Perpustakaan terintegritas dapat dirumuskan fitur yang terintegrasi secara online yang memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi lembaga legislatif dalam menyusun perundang-undangan di Indonesia agar dapat lebih tercipta kepuasan masyarakat dan undang-undang yang tercipta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kontrak Sosial (*Citizen Charter*) sebagai nota kesepakatan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem *E-legislation*

Konsep *Citizen Charter* dapat diadaptasi menjadi sebuah kesepakatan sosial dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama melalui penggunaan *e-legislation* yang menekankan partisipasi aktif masyarakat. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima hasil kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang berperan langsung dalam proses pembentukan peraturan. Kesepakatan sosial ini berfungsi sebagai kontrak baru antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam setiap tahapan pembuatan regulasi. Platform *e-legislation* memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dan transparan, memungkinkan mereka mengakses draft peraturan yang sedang dibahas, memberikan masukan, dan melihat proses legislasi secara terbuka.

Forum pembentukan *citizen charter* tidak hanya melibatkan kalangan pejabat pemerintahan tertentu, namun juga mencakup lembaga-lembaga kemasyarakatan (LSM), wartawan cetak, elektronik dan radio, dan pengguna layanan. Ornop (Organisasi Non-Pemerintah) reformatoris menggalakkan advokasi hak-hak ekonomi dan politik dengan tujuan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dalam forum pembentukan citizen charter Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan

sebagai komunikator, pencermat, pencatat dan berperan sebagai penyalur aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan dijadikan sumber acuan dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan serta pengawasan proses pembangunan. Partisipasi LSM juga akan mendorong adanya oposisition site untuk mengoptimalkan fitur *e-petition* dalam sistem *e-legislagi*



Petition #	Petition Title	Principal Petitioner	Status	Signatures
EN6619	Stop CCTV video owners creating non consentual sexually explicit videos	Mr Peter Kennedy	Open	15
EN6617	Rural Australians deserve better healthcare	Susanne Tegen	Open	679
EN6614	Increase Medicare coverage for 26 mental health sessions per year	Ms Nicki Baker	Open	124
EN6613	Permanent Residency and Amnesty to Sri Lankan Tamil Asylum Seekers	Mr Piratheepan Mahalingam	Open	530

Gambar diatas menunjukkan studi komparasi *e-petition* di Australia. Pelaksanaan *e-petition* di Indonesia melibatkan beberapa tahapan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara digital. Pertama, masyarakat dapat membuat petisi melalui platform yang disediakan dengan menyusun usulan yang jelas. Setelah terdaftar, pengumpulan dukungan dilakukan melalui tanda tangan elektronik, dengan batas minimal dukungan 50% agar petisi dapat diproses lebih lanjut. Setelah mencapai batas dukungan, petisi dievaluasi oleh instansi terkait, dan jika dianggap relevan, pihak berwenang akan memberikan respons atau menginformasikan hasil evaluasi kepada publik. Disinilah letak konsep kesepakatan sosial (*citizen Charter*) dalam penguatan *E-Legislation* di Indonesia.

Penutup

Program *E-Legislation*, dengan fitur seperti *E-Rulemaking* dan *E-Petition*, berfungsi sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia. Teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam pembentukan undang-undang melalui akses yang lebih mudah terhadap informasi dan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Namun, implementasi *E-Legislation* di Indonesia saat ini masih belum optimal, terutama dalam menyediakan platform yang benar-benar memfasilitasi keterlibatan publik yang bermakna. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Inggris dan Australia telah berhasil mengintegrasikan *E-Petition* ke dalam sistem legislasi mereka, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan yang berdampak langsung

pada kebijakan. Di Indonesia, diperlukan penguatan fitur partisipasi publik dalam *E-Legislation*, disertai dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan LSM untuk meningkatkan efektivitas proses legislasi dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar diperhitungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anadolu. (2024). *Sejumlah LSM luncurkan petisi desak Jerman tekan Israel agar lakukan gencatan senjata*. https://www.aa.com.tr/id/dunia/sejumlah-lsm-luncurkan-petisi-desak-jerman-tekan-israel-agar-lakukan-gencatan-senjata/3310368

Arfiani. (2023). *Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di indonesia | Arfiani | Pagaruyuang Law Journal*. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4067

Chamdani, C., Endarto, B., Kusnadi, S. A., Indradjaja, N., & Syafii. (2022). Analisis kedudukan Undang-undang Cipta Kerja setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Panorama Hukum*, *7*(1), Article 1. https://doi.org/10.21067/jph.v7i1.6963

Chowdhury, S., & Panday, P. K. (2018). Ensuring Transparency Through Citizen's Charter and Right to Information. In S. Chowdhury & P. K. Panday, *Strengthening Local Governance in Bangladesh* (Vol. 8, pp. 121–136). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73284-8_7

Hidayat, R. (2019). *Masih Berfilosofi Kolonial, Diharapkan RKUHP Tidak Buru-Buru Disahkan*. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/masih-berfilosofi-kolonial--diharapkan-rkuhp-tidak-buru-buru-disahkan-lt5d5532565b24c/

Hukumonline, T. (2024). *Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt6524d523a4d8e/

Manullang, S., & Suyatno. (2024). ASPEK HUKUM INVESTASI INFRASTRUKTUR: KEMITRAAN PUBLIK-PRIVAT DAN KERANGKA REGULASI. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(2), Article 2.

Media, K. C. (2024, August). Dampak Serius jika Putusan MK soal Pilkada Diabaikan, Pembangkangan Konstitusi dan Melawan Hukum Halaman all. In *KOMPAS.com*. https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/21/143000265/dampak-serius-jika-putusan-mk-soal-pilkada-diabaikan-pembangkangan

Parliement of Australia. (2024). *E-petitions – Parliament of Australia*. https://www.aph.gov.au/e-petitions

Pijar. (2024, September 20). Dinilai Cacat dan Abai, PMII Lakukan Demonstrasi Raperda RTRW 2024-2044. *Pena Pijar*. https://penapijar.com/dinilai-cacat-dan-abai-pmii-lakukan-demonstrasi-raperda-rtrw-2024-2044/

Singgih, E. G. (2000). *Iman dan politik dalam era reformasi di Indonesia*. BPK Gunung Mulia. Google-Books-ID: RmQTyotcIlcC

Utama, F. A. (2024, August). Anggota DPR Ungkap Revisi UU Pilkada Tak Libatkan Publik: Wajar Banyak yang Menolak. In *iNews.ID*. https://www.inews.id/news/nasional/anggota-dpr-ungkap-revisi-uu-pilkada-tak-libatkan-publik-wajar-banyak-yang-menolak

Vidgen, B., & Yasseri, T. (2020). What, when and where of petitions submitted to the UK government during a time of chaos. *Policy Sciences*, *53*(3), 535–557. https://doi.org/10.1007/s11077-020-09395-y

Wibowo, E. A. (2024, September). Baleg DPR Bantah Revisi UU Wantimpres hingga UU Kementerian Negara Tak Libatkan Partisipasi Publik. In *Tempo*. https://nasional.tempo.co/read/1918448/baleg-dpr-bantah-revisi-uu-wantimpres-hingga-uu-kementerian-negara-tak-libatkan-partisipasi-publik

Zebua, D. E. (2022). *ANALISIS HUKUM PEMBENTUKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6853

Accepted: 2022-06-03T08:27:25Z

Lampiran